

Compensação Florestal e Compensação Por Danos Ambientais – Desmatamento Sem Autorização Após 22 de Julho de 2008

Para os casos de compensação florestal e compensação por danos, devido ao desmatamento sem autorização após 22 de julho de 2008, não há diferença entre empreendimentos “agro” e “não agro”.

Desmatamentos após 27 de Dezembro de 2019, não possuem diferenciação nas compensações.

Compensação Ambiental Desmatamento Sem Autorização Após 22 de Julho de 2008 em Áreas de Preservação Permanente ou de Uso Restrito.

- **Quando a supressão foi para implantação de atividades de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental:**
 - Proposta de compensação florestal e por danos para intervenção em Área de Preservação Permanente e/ou de Uso Restrito, na proporção de um hectare para cada um hectare de supressão irregular, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, definindo a modalidade escolhida, o local ou área de sua realização, e cronograma de implementação, considerando as seguintes possibilidades: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

- **Quando a supressão não foi para implantação de atividades de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental:**
 - Promover a compensação florestal por meio da recuperação da própria área desmatada irregularmente. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.
 - Promover a compensação por danos de dois hectares para cada um hectare de supressão irregular em área de preservação permanente e/ou de uso restrito, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, numa das seguintes formas: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio

*Exigência de compensação para todas as modalidades de utilidade pública e algumas de interesse social (Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas; Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente; Atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do poder executivo federal e estadual).

compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

Compensação Ambiental Desmatamento Sem Autorização Após 22 de Julho de 2008 em Reserva Legal.

- **Quando a supressão foi para implantação de atividades de utilidade pública, interesse social, exploração mineral, pesquisa científica ou construção de barragens*:**

- Apresentar a regularização da reserva legal promovida junto ao cadastro ambiental rural (CAR).

- Proposta de compensação por danos para intervenção em Área de Reserva Legal, na proporção de um hectare para cada um hectare de supressão irregular, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD definindo a modalidade escolhida, o local ou área de sua realização, e cronograma de implementação, considerando as seguintes possibilidades: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

*Exigência de compensação para todas as modalidades de utilidade pública; algumas de interesse social (Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas; Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente; Atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do poder executivo federal e estadual); e para os casos de exploração mineral, pesquisa científica, e construção de barragens.

- **Quando a supressão não foi para implantação de atividades de utilidade pública, interesse social, exploração mineral, pesquisa científica ou construção de barragens:**

- Apresentar a regularização da reserva legal promovida junto ao cadastro ambiental rural (CAR);

- Proposta de compensação por danos para intervenção em Área de Reserva Legal, na proporção de 02 (dois) hectares para cada um hectare de supressão irregular, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, definindo a modalidade escolhida, o local ou área de sua realização, e cronograma de

implementação, considerando as seguintes possibilidades: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

Compensação Ambiental Desmatamento Sem Autorização Após 22 de Julho de 2008 em Área Passível de Uso Alternativo do Solo.

- Proposta de compensação florestal e por danos devido supressão de vegetação nativa em área passível sem autorização em área passível, na proporção de um hectare para cada um hectare de supressão irregular, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, definindo a modalidade escolhida, o local ou área de sua realização, e cronograma de implementação, considerando as seguintes possibilidades: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação Para Empreendimentos “Não Agro”.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em Áreas de Preservação Permanente ou de Uso Restrito para implantação de atividades de utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental ou implantação de acesso de maquinários para captação de água e construção de barragens, e para operações de exploração e transporte de minérios (desde que a atividade devidamente licenciada e outorgada)*:

- Proposta de compensação florestal para intervenção em Área de Preservação Permanente e/ou de Uso Restrito, na proporção de um hectare para cada um hectare a ser suprimido, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, definindo a modalidade escolhida, o local ou área de sua realização, e cronograma de implementação, considerando as seguintes possibilidades: servidão ambiental perpétua constituída nos termos dos Arts. 9A, 9B e 9C da Lei 6938/1981, doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, ou plantio compensatório com espécies nativas vinculado a uma servidão

ambiental perpétua nos termos do Art. 9A, 9B e 9C, da Lei 6938/1981, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de revitalização ou de recuperação ambiental inclusive em áreas de mananciais de captação para abastecimento público. Prazo: início em até um ano e conclusão em até três anos.

*Exigência de compensação para todas as modalidades de utilidade pública; algumas de interesse social (Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas; Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente; Atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do poder executivo federal e estadual); e para as atividades implantação de acesso de maquinários para captação de água e construção de barragens, e para operações de exploração e transporte de minérios.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em área passível de conversão para uso alternativo do solo:

- Proposta de compensação florestal para intervenção em áreas passíveis de conversão do uso do solo na proporção de um hectare para cada um hectare a ser suprimido, com eventuais adicionais previstos nas orientações normativas da SEMAD, numa das seguintes formas: doação de imóvel no interior de unidade de conservação para fins de regularização fundiária, plantio compensatório com espécies nativas, recuperação de área degradada no interior de unidade de conservação de proteção integral, participação em projetos de recuperação ambiental governamentais ou ratificados pela SEMAD como aptos a receber recursos de compensação ambiental.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em Unidades de Conservação Estaduais:

- Proposta de compensação ambiental de acordo com o plano de manejo da unidade de conservação estadual a ser afetada pela autorização de supressão de vegetação nativa.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em zona de amortecimento oficialmente definida de unidade de conservação federal ou municipal:

- Proposta de compensação ambiental de acordo com o Plano de Manejo de Unidade de Conservação Federal ou Municipal, cuja zona de amortecimento será afetada pela autorização de supressão de vegetação nativa.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em zona de amortecimento oficialmente definida de unidade de conservação estadual:

- Proposta de compensação ambiental de acordo com o Plano de Manejo de Unidade de Conservação Estadual, cuja zona de amortecimento será afetada pela autorização de supressão de vegetação nativa.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em um raio de 3 quilômetros a montante do ponto de captação de água para abastecimento público:

- A compensação florestal de remanescentes em um raio de 3 quilômetros a montante do ponto de captação de água para abastecimento público terá adicional de 15% sob a área suprimida. A proposta de compensação solicitada, deverá contemplar essa condição.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em zona de vulnerabilidade ambiental definida como muito alta no zoneamento agroecológico do estado de Goiás:

- A compensação florestal de remanescentes em um raio de 3 quilômetros a montante do ponto de captação de água para abastecimento público terá adicional de 15% sob a área suprimida. A proposta de compensação solicitada, deverá contemplar essa condição.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em área prioritária para a conservação da biodiversidade definida pelo ministério do meio ambiente:

- A compensação florestal de remanescentes em um raio de 3 quilômetros a montante do ponto de captação de água para abastecimento público terá adicional de 15% sob a área suprimida. A proposta de compensação solicitada, deverá contemplar essa condição.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação em bacias hidrográficas consideradas críticas para o estado, definidas no art. 7º, §5º da portaria SEMAD nº 212/2019:

- A compensação florestal de remanescentes em um raio de 3 quilômetros a montante do ponto de captação de água para abastecimento público terá adicional de 15% sob a área suprimida. A proposta de compensação solicitada, deverá contemplar essa condição.

Compensação Florestal – Autorização de Supressão de Vegetação Para Empreendimentos “Agro”.

Para empreendimentos “agro” não será cobrada compensação florestal relacionadas à autorização de supressão de vegetação, apenas casos que estiverem sobrepostos a zonas de amortecimento de unidades de conservação, que poderão ter compensações em conformidade com os planos de manejo das unidades.